PUTUSAN

Nomor 925/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **Herianto;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 7 Agustus 1991;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Kawat I Gang Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendirian;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 925/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIANTO selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong,*dirampas untuk dimusnahkan* dan Uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), *dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan kuasanya semula ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERIANTO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Azriady,SH bersama dengan saksi Sandro Arizona dan saksi Eko Setiawan,SE (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1695/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa HERIANTO berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERIANTO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Azriady,SH bersama dengan saksi Sandro Arizona dan saksi Eko Setiawan,SE (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1695/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa HERIANTO berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Sandro Arizona, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan.
   - Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Azriady, S.H, bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan berhubung karena sedang melaksanakan tugas maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dan Uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Azriady,SH bersama dengan saksi Sandro Arizona dan saksi Eko Setiawan,SE (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Herianto dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dan Uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Azriady,SH bersama dengan saksi Sandro Arizona dan saksi Eko Setiawan,SE (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Kawat I Gg Impian Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan apakah ada bahan dengan maksud memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjawab ada sehingga para saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukkannya kedalam plastik klip yang lain dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyitan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plasik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu menyita uang tunai sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), 1 (satu) kotak magnum dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum, 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H.M.H.	Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.
Nelson Panjaitan, S.H.,M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)